

《【문제2】 원청인 A회사 내에는 하청업체 근로자들로 구성된 노동조합 및 노동관계조정법에 의거한 하청노동조합이 설립되어 있다. 하청노동조합은 정당한 노동조합활동에 대하여 A회사가 지배·개입을 하였다는 것을 이유로 A회사를 상대로 부당노동행위 구제신청을 하였다. 이 사안에서 A회사가 부당노동행위의 주체가 될 수 있는지를 판례법리에 의거하여 설명하시오. (25점)》

<문제2> 부당노동행위의 주체로서 사용자 개념의 확장

I. 문제의 제기

- 본 사안은 원청인 A회사가 하청업체 근로자들로 구성된 하청노동조합의 정당한 노동조합 활동에 대해 지배·개입을 하였다는 이유로, 하청노동조합이 A회사를 상대로 부당노동행위 구제신청을 한 경우이다. 쟁점으로 <원청과 하청의 관계, 실질적 사용관계 여부, 지배·개입의 범위를 어떻게 판단할 것인지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 이러한 쟁점을 중심으로 원청인 A회사가 부당노동행위의 주체가 될 수 있는지 설명한다.

II. 부당노동행위의 주체와 관련 법리

1. 사용자 개념

- "노동조합 및 노동관계조정법 제2조 제2호"는 사용자라 함은 사업주, 사업의 경영담당자 또는 그 사업의 근로자에 관한 사항에 대하여 사업주를 위하여 행동하는 자를 말한다. 이 경우 근로계약 체결 당사자가 아니더라도 근로자의 근로조건에 대하여 실질적이고 구체적으로 지배·결정할 수 있는 지위에 있는 자도 그 범위에 있어서는 사용자로 본다.로 규정하고 있다. 이는 종전 판례에서 인정되던 실질적 지배력, 즉 단순한 형식적 고용주 여부를 넘어서 근로자의 근로조건 결정·조정권을 행사할 수 있는 자를 포함하는 것으로, 원청이 간접사용자로서 실질적 지배권을 가지는 경우에도 적용된다.

2. 원청의 간접적 지배 가능성

- "대법원"은 하청노동조합 사건에서 원청이 하청 근로자의 근로조건이나 노조활동에 대해 실질적·구체적 영향을 행사할 수 있는 경우, 원청도 부당노동행위의 주체가 될 수 있음을 인정하였다. 이른바 원청의 실질적 사용자성을 인정하여 하청업체 근로자가 단체행동을 하는 과정에서 원청이 근로조건, 계약, 업무배치 등에 관여하거나 압력을 행사하면 부당노동행위 책임을 질 수 있다고 보았다.

3. 지배·개입의 판단 기준

- "판례"는 원청의 지배·개입 여부를 판단함에 있어 다음 기준을 제시한다.

(1) 근로자 근로조건에 대한 실질적 영향력

- 원청이 하청 근로자의 근무시간, 배치, 업무량, 임금 지급 등에 관여할 수 있는 정도를 의미한다.

(2) 노동조합 활동에 대한 개입 행위

- 조합활동을 제한·감시하거나, 조합원에게 불이익을 주는 직접적·간접적 행위를 하였는지를 의미한다.

(3) 실제 사건의 구체적 행위

- 단순한 업무지시 수준을 넘어, 조합 활동을 방해하거나 불이익을 유발하는 실질적 개입이 존재하는가를 말한다.

4. 간접 사용자와 실질적 책임

- "판례"는 원청이 하청의 업무·근로조건을 실질적으로 지배할 수 있는 경우, 하청노동조합에 대한 간접적 방해·압박 행위도 부당노동행위로 인정한다. 특히, 원청이 하청 계약상 권한을 남용하여 조합 활동에 불이익을 주거나, 노조 대응을 지시하는 경우에는 책임을 면할 수 없다.

III. 사안의 적용

1. A회사의 지배력

- A회사는 하청업체 근로자가 A회사 사업장에서 근무하는 형태이며, 원청으로서 계약 조건, 업무 배치, 안전관리 등 근로자의 근로조건에 실질적 영향을 행사할 수 있다. 따라서 노조 활동과 관련하여 원청이 지시·압력·간섭을 할 경우 실질적 지배권을 가진 주체로 평가된다.

2. 정당한 노조 활동과 개입 여부

- 하청노동조합은 원청 사업장에서 노동조합 활동을 수행하면서, 정당한 조합활동 범위 내에서 A회사에 의견을 전달하거나 활동을 전개하였다. 만약, A회사가 이를 제한하거나 조합원에게 불이익을 주는 조치를 취한 경우, 이는 직접적 지배뿐 아니라 간접적 지배·개입 행위로서 부당노동행위가 성립할 수 있다.

3. 판례의 태도

- "대법원 판례"는 원청이 하청노조의 정당한 조합활동을 제한·방해하거나 불이익을 주었다면, 직접적인 사용자가 아니더라도 부당노동행위 주체가 될 수 있다고 명시하고 있다. 따라서 사안에서 A회사가 하청노조 활동에 대해 관여·압력·제한을 행사했다면, 부당노동행위 주체로 인정된다.

IV. 결론

- 판례와 노조법상의 사용자 개념에 따르면, 원청인 A회사는 하청 근로자의 근로조건을 실질적으로 지배할 수 있는 지위를 가지고 있다. 따라서 하청노동조합의 정당한 노동조합 활동에 대해 원청이 지배·개입 행위를 한 경우, 원청인 A회사는 부당노동행위의 주체가 될 수 있다. 결론적으로, 하청노동조합이 A회사를 상대로 제기한 구제신청은, 원청이 실질적 지배력을 행사했는지 여부와 구체적 개입 행위에 따라 정당성이 판단될 수 있다.